CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I L'AJUNTAMENT DE CALAF PER A LA SUBSCRIPCIÓ D'UN ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES I FUNDES COMPOSTABLES I CUBELLS I BUJOLS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA

Ajuntament de Calaf
Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: 33126d006b5909c62081c2b67af78d02

Ajuntament de Calaf
Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 20/07/2020
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc

Codi Validació: 5T72S2QGTEHRQN7GMCT3EYT6J | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

REUNITS

El senyor Antoni Masana Ubach, en la seva qualitat de President de l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, (en endavant Associació PaP), amb domicili a la Plaça de la Vila, 1 de Tiana, i amb número de NIF G63386973.

I de l'altra el senyor Jordi Badia Perea en la seva qualitat d'Alcalde de Calaf, amb domicili a Plaça Gran, 2, i amb número de NIF P0803100G.

EXPOSEN

PRIMER. Que l'Associació PaP és una entitat sense ànim de lucre constituïda a l'empara de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'Associacions (actualment derogada per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques).

SEGON. Que entre els objectius de l'Associació PaP, de conformitat amb els seus Estatuts, està el d'actuar com a central de compres per tal d'efectuar compres de tot tipus de material que estigui vinculat amb la recollida selectiva porta a porta (bosses compostables, cubells, etc.) de manera que comporti un estalvi econòmic i procedimental per als seus membres.

TERCER. Que uns dels materials vinculats amb la recollida selectiva porta a porta de comú utilització entre els associats són les bosses compostables i els cubells i bujols per a la recollida selectiva de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals).

QUART. Que l'article 227 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) preveu la possibilitat de que les entitats del sector públic puguin centralitzar la contractació de subministraments, mitjançant entre d'altres, de la celebració d'acords marc, que permetin als adjudicataris d'aquest celebrar contractes derivats amb entitats del sector públic que siguin part de l'acord marc com amb aquelles que s'adhereixin amb posterioritat sempre que constin degudament identificades en el plec i s'hagués fet constar aquesta circumstància en la convocatòria de la licitació.

Codi Validació: 5T72S2QGTEHRQN7GMCT3EYT6J | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

CINQUÈ. Que l'Associació PaP, actuant com a central de compres, té interès en adjudicar un acord marc per al subministrament (adquisició i distribució) de bosses i fundes compostables i de cubells i bujols en interès del seus membres i l'Ajuntament de Calaf té interès en formar part de l'acord marc amb l'objecte d'adjudicar i formalitzar contractes derivats.

SISÈ. Que en atenció a l'anterior les parts convenen les condicions en que s'efectuarà la licitació d'un acord marc per al subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la fracció orgànica.

SETÈ. Que l'Ajuntament de Calaf ha seguit la tramitació corresponent per signar aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

L'objecte del present conveni és l'adhesió de l'Ajuntament de Calaf a l'Acord Marc, l'establiment de les bases i condicions per a la licitació de l'Acord Marc per a la compra conjunta de bosses i fundes compostables i de cubells i bujols per a la recollida de la FORM i l'adjudicació de contractes derivats per part de l'Ajuntament de Calaf.

SEGON.- CONSENTIMENT

L'Ajuntament de Calaf autoritza a l'Associació PaP que, actuant com a central de compres, procedeixi a la licitació i posterior formalització d'un acord marc amb l'empresa adjudicatària, en els termes establerts a l'article 219 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic i 227 i següents de la mateixa norma i de conformitat amb el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques que s'adjunten al present document, redactats a instància de l'Associació PaP.

Codi Validació: 5T72S2QGTEHRQN7GMCT3EYT6J | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

TERCER.- DRETS I OBLIGACIONS

a) Per l'Associació PaP

1. Licitar, adoptar l'acord de celebració i formalitzar l'Acord Marc. L'Associació PaP, actuant com a central de compres, impulsarà i tramitarà el procediment de contractació pública i en controlarà la seva execució.

2. Modificar l'acord marc cas que es donin les circumstàncies previstes a l'article 205 de la LCSP.

b) Per l'Ajuntament de Calaf :

1. Adjudicar i formalitzar els contractes derivats de conformitat amb l'Acord Marc sense necessitat de convocar una nova licitació.
2. Respectar i complir el Plec de Condicions i el Plec de Prescripcions Tècniques.
3. No mantenir vigent cap acord ni contracte amb un adjudicatari diferent que tingui el mateix objecte que el present acord marc mentre aquest es mantingui vigent.
4. Facilitar a l'Associació una estimació de les seves necessitats de bosses i fundes compostables i/o cubells i bujols per a la recollida de la FORM i vetllar perquè hi hagi correspondència entre aquesta estimació i la contractació a realitzar.
5. Aprovar la despesa pública que comportarà el contracte derivat amb caràcter previ a l'adjudicació i subscripció del contracte derivat.

QUART.- ENTRADA EN VIGOR I DURADA

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà a data 31 de desembre de 2022.

CINQUÈ.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE L'EMPRESA

L'Associació PaP, actuant com a central de compres, elaborarà l'expedient de contractació del subministrament de bosses i fundes compostables i cubells i bujols per a la recollida selectiva de la FORM, des de l'elaboració dels Plecs fins a la signatura de l'Acord Marc, amb l'excepció de l'aprovació o disposició de la despesa.

Codi Validació: 5T72S2QGTEHRQN7GMCT3EYT6J | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

L'Ajuntament de Calaf designarà una persona responsable per tal que exerceixi les tasques d'interlocutor amb l'Associació PaP pel seguiment del contracte de subministrament de bosses i fundes compostables.

SISÈ.- APROVACIÓ DE LA DESPESA

En base a aquest conveni l'aprovació i disposició de la despesa correspon a l'Ajuntament de Calaf.

L'Ajuntament de Calaf aprovarà la despesa màxima de 16.779,50€, més 3.523,70€ d'IVA, amb un total de 20.303,20€ en concepte de cubells, prevista per l'execució del contracte durant el període de l'1 de juliol al el 31 de desembre de 2020 i remetrà el document comptable a l'Associació PaP. Un cop adjudicat el contracte l'Ajuntament de Calaf aprovarà la disposició de la despesa mitjançant document comptable D.

En concepte de bosses i fundes compostables, l'Ajuntament de Calaf preveu una despesa màxima anual de 10.185,26€, més 2.138,90€ d'IVA, amb un total de 12.324,16€ anuals, previst per l'execució del contracte durant el període de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2022. Pel que fa a les despeses d'exercicis posteriors, l'execució del contracte resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent.

SETÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR

A partir de la formalització de l'acord marc les relacions s'establiran entre l'Ajuntament de Calaf i l'adjudicatari mitjançant el contracte derivat.

El termini d'execució dels contractes derivats no podrà superar el període de vigència del propi Acord marc i l'Ajuntament de Calaf no podrà introduir cap modificació a l'acord marc ni a l'oferta del contractista.

L'Ajuntament de Calaf pagarà en el termini màxim de 30 dies des de la data de presentació de la factura al registre de l'entitat local.

VUITÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES

L'Ajuntament de Calaf comunicarà a l'Associació PaP les incidències que es derivin del desenvolupament de l'execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de

Codi Validació: 5T72S2QGTEHRQN7GMCT3EYT6J | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

constància administrativa per una possible resolució.

NOVÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI

Aquest conveni es resoldrà:

1. Per mutu acord de les parts
2. Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevulla de les parts
3. Per impossibilitat d'aconseguir el seu objecte o la finalitat prevista en aquest conveni
4. Per qualsevulla de les causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent

I en prova de conformitat amb tot allò exposat, les parts signen el present conveni per duplicat, a Calaf, al dia electrònicament indicat.

Antoni Masana Ubach
President de l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta

Jordi Badia Perea
Alcalde de l'Ajuntament de Calaf

ANTONI MASANA UBACH - DNI 45466991Q (SIG)

ANTONI MASANA UBACH - DNI 45466991Q (SIG)
2020.07.21 12:13:43 +02'00'

Davant meu,
Joan Miquel Roig Mestre
Secretari-interventor

Codi Validació: 5T72S2QGTEHRQN7GMCT3EYT6J | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6